

대전지방법원

2021타경503

매각물건명세서

사 건	2021타경503 부동산임의경매		매각 물건번호	2	작성 일자	2022.11.21	담임법관 (사법보좌관)	강기호	
부동산 및 감정평가액 최저매각가격의 표시		별지기재와 같음		최선순위 설정	2019.12.31.근저당		배당요구종기	2021.03.29	
부동산의 점유자와 점유의 권원, 점유할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금에 관한 관계인의 진술 및 임차인이 있는 경우 배당요구 여부와 그 일자, 전입신고일자 또는 사업자등록신청일자와 확정일자의 유무와 그 일자									
점유자 성 명	점유 부분	정보출처 구 분	점유의 권 원	임대차기간 (점유기간)	보 증 금	차 임	전입신고 일자, 사업자등록 신청일자	확정일자	배당 요구여부 (배당요구일자)
김영태		현황조사	- 임차인				2020.12.21		
<비고> 김영태:임대차관계 불명									
※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다.									
등기된 부동산에 관한 권리 또는 가처분으로 매각으로 그 효력이 소멸되지 아니하는 것									
매각에 따라 설정된 것으로 보는 지상권의 개요									
비고란									
1. 씨에스건설(황원근)의 유치권 신고가 있음[피담보채권: 공사대금 414,800,000원(대전지방법원 2021차전100410), 점유: 불명] 2. 위 유치권이 불성립한다는 취지의 채권자 엠씨아이대부 주식회사의 의견서 제출이 있음[본 건의 채무자와 본 물건의 임차인이 임대차계약을 하였으므로(임대차계약서 사본 제출), 현재 본 물건의 점유자는 임차인이고, 따라서 위 씨에스건설(황원근)은 유치권의 성립요건을 갖추지 못하였다는 취지임]									

주1 : 매각목적물에서 제외되는 미등기건물 등이 있을 경우에는 그 취지를 명확히 기재한다.

2 : 매각으로 소멸되는 가등기담보권, 가압류, 전세권의 등기일자가 최선순위 저당권등기일자보다 빠른 경우에는 그 등기일자를 기재한다.

부동산의 표시

2021타경503

[물건 2]

2. 1동의 건물의 표시

대전광역시 중구 산성동 306-99

그린힐빌리지

[도로명주소] 대전광역시 중구 대둔산로386번길 70-41

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 다세대주택(도시형생활주택)

1층 17.9475m²

2층 112.66m²

3층 112.66m²

4층 112.66m²

5층 112.66m²

전유부분의 건물의 표시

2층202호

철근콘크리트구조 다세대주택 43.7425m²

대지권의 목적인 토지의 표시

토지의 표시 : 1. 대전광역시 중구 산성동 306-99

대 314m²

대지권의종류 : 1. 소유권

대지권의비율 : 1. 314분의 36.2548

감 정 평가액

169,000,000

회차 기 일

최저매각가격

1회 2022.12.14

82,810,000

2회 2023.01.26

57,967,000

3회 2023.02.28

40,577,000

4회 2023.04.04

28,404,000

1. 씨에스건설(황원근)의 유치권 신
고가 있음[과담보채권: 공사대금 414,8
00,000원(대전지방법원 2021차전10041
0), 점유: 불명]

2. 위 유치권이 불성립한다는 취지의
채권자 엠씨아이대부 주식회사의 의
견서 제출이 있음[본 건의 채무자와 본
물건의 임차인이 임대차계약을 하였
으므로(임대차계약서 사본 제출), 현재
본 물건의 점유자는 임차인이고, 따
라서 위 씨에스건설(황원근)은 유치권
의 성립요건을 갖추지 못하였다는 취지
임]